

版权所有© 不可随意转载

本次重点整理以 xsc 老师所划重点版本为主，sjz、cw、zj 重点版本为辅；内容以 xsc 老师 ppt 及笔记为主，若有需要自行补充的可以联系作者获取 docx 版。（pps：禁止转载转卖）

该颜色或下划线用作关键词标示的理解辅助作用，**该颜色**用作说明阐释，**该颜色**标识必背的重点内容，**该颜色**用作举例。建议全盘把握，实在不用把握仅需理解的灰色处理。

有概率要硬背诵的段落会用绿色背景。

很重要但是大概率作理解不作背诵（即不需要一字一句能背，但要能认识、会选）的段落用蓝色背景。

该背诵版可能因为手敲出现错别词/字，若无法识别请及时联系作者。

题型

单选题 (5*2')

名词解释 (6*5')

简答题 (5*8')

论述题 (1*20')

【商法总论】

A. 商法的概念和分类

1. 概念

商法是调整商事关系的法律规范总称。其中，商事关系是商事主体以营利为目的从事营业过程中发生的社会关系。

2. 分类

- (1) 形式意义上的商法：指以《商法典》形式存在的商法。我国目前尚未制定统一商法典。
- (2) 实质意义上的商法：调整商事关系的全部法律规范，包括《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》《票据法》《保险法》等。

B. 民商合一与民商分立的概念及其代表国家

模式	含义（核心：是否存在独立商法典）	代表国家
民商分立	在民法典之外，另行制定独立的商法典，商法作为独立的法律部门存在	德国、法国、日本
民商合一	不制定独立商法典，商法规范融入民法典或制定单行商事法律	瑞士、意大利、中国（我国没有独立商法典）

C. 商法的基本原则【掌握原则及内容（会阐释）】

1. 维护市场正常运行原则

- (1) 市场准入（一方面要让所有人能够从事商业，一方面又要保证监管）

商事主体类型法定：没企业类型是法定的，当事人不得设立法律没有规定的类型，只有立法机关有权确定。我国商事主体类型：商个人、商合伙、商法人。

商事主体设定条件法定

商事主体设定程序法定

- (2) 企业维持

企业设定瑕疵 原则上不影响企业的存在

企业成员的变动原则上不影响企业的存在

风险分散（公司法：股东和债权人；保险法；全体投保人）

- (3) 市场退出

股份转让

上市公司退市

公司解散、破产

2. 提高商事交易效率原则

- (1) 缔约方式自由化：合同形式的非要式性
- (2) 交易定型化
 - 交易形态的定型化
 - 交易客体的定型化
- (3) 契约定型化

以商法规范为标准化条款 如有名合同

格式条款的适用

(4) 短期时效注意

公司法规则（除斥期间）

票据法规则

海商法规则

3. 保障商事交易安全原则

3.1 何谓交易安全？既有利益之保护+取得新利益之保护

3.2 内容

(1) **强制主义**：设置强制性规范，如对**公司注册资本的严格管制（尤其金融公司）**、**董监高义务**的规定

(2) **公示主义**：部分信息需要加以披露，以减少双方的信息不对称。如**公司法、证券法上的信息披露制度、商事登记**

(3) **外观主义**：如果当事人信赖一定的外观事实并为此采取了相应的行为，即使该外观事实与“真实”事实不一致，为保护当事人的信赖利益和心理预期，仍然依照外观认定行为的法律效力。

(4) **严格责任主义**：使交易当事人承担较为严格的责任，**更加频繁地适用连带责任和无过错责任**

D. 商事登记

3. 分类——按登记目的

(1) **设立登记**：商主体的创设人为设立商主体而向登记机关提出申请，并由登记机关办理登记的法律行为。

(2) **变更登记**：已登记的商主体因合并、分立、名称、住所、法定代表人、经营范围、期限、人数、组织形式等变更而办理的登记。未经核准变更登记，不得对抗善意第三人。

(3) **★★ 注销登记**：商主体因某种原因被撤销、宣告破产或者因其他原因终止营业时，必须办理注销登记

(4) **分支机构登记**：企业在其住所或主营业地址以外的地方设立的不具有法人资格的附属经营机构，但不包括具有法人资格的子公司等形式上独立而实质上从属的企业。

4. 概念

依照法律或法规的规定，由商事主体的筹办人或商事主体为了**取得、变更或终止商事主体资格**，将应当登记的事项向有关**登记机关**提出申请，并经登记机关**核准登记公告**的法律行为。

5. 特征

(1) 创设性：商事登记是一种**创设、变更或终止商事主体资格的法律行为**；

(2) 要式性：商事登记必须依照**法定程序**，登记的内容和事项由商事登记法律强制性规定。

(3) 复合性：商事登记是由**当事人的申请行为和主管机关审核登记行为**构成的复合法律行为，是登记机关代表国家意志以公权力对商事私法行为及其主体地位的确认。

E. 商号

1. 概念

商号是商主体的名称，即企业名称。一般由行政区划名称、字号、行业或者经营特点、组织形式组成，并依次排列。

【区别】商号和商标的区别

1. 识别对象不同：商号用于区分不同的市场经营主体（企业），代表企业的主体身份和信誉；商标用于区分不同的商品或服务来源，与特定的商品或服务紧密关联。
2. 表现形式不同：商号仅限汉字组合，有法定取名规则，即行政区划名称（县级以上）+ 字号 + 行业或者经营特点 + 组织形式；商标可通过文字、图形、标志等多种形式表现，没有法定取名规则。
3. 保护范围不同：商号在登记机关（市场监督管理部门）的辖区范围内享有排他权，跨区域或跨行业通常不受保护；商标经国家知识产权局核准注册后，在全国范围内、在核定的商品或服务类别内享有排他性专用权。
4. 权利属性不同：商号兼具一定的财产和人身权属性，与企业主体高度绑定，主要受《企业名称登记管理规定》《反不正当竞争法》等保护；商标属于知识产权范畴，是纯粹的财产权，主要受《商标法》保护。
5. 取得方式不同：商号实施强制登记原则，必须经市场监督管理部门核准登记后方可使用，无固定有效期，与企业同生同灭；商标实行自愿注册与强制注册相结合原则，经国家知识产权局核准注册后享有专用权，有效期为 10 年，到期可无限次续展。

2. 特征

- (1) 识别性：商号具有区别不同商主体的功能。
- (2) 专属性：依法登记后，商主体在一定地域范围内享有专用权。
- (3) 财产性：商号具有经济价值，可以依法转让或许可使用。
- (4) 依附性：商号依附于营业主体而存在，不能脱离营业整体独立存在。

3. 取名规则

a. 企业名称的构成（一般规则）

行政区划名称（县级以上）+ 字号 + 行业或者经营特点 + 组织形式

例如：（浙江）+（阿里巴巴）+（电子商务）+（有限公司）

(1) 商号可以不含行政区划名称的情形：

- 跨省、自治区、直辖市经营的商主体；
- 历史悠久、字号驰名的商主体；
- 经国务院批准，在名称中使用“中国”“全国”“国家”等字词的商主体；
- 外商独资或控股的商主体，使用其投资者的字号，其商号中可以包含“（中国）”字样。

苹果(中国)有限公司

(2) 字号

- 字号应当由两个以上汉字组成。
- 县级以上地方行政区划名称、行业或者经营特点不得作为字号，另有含义的除外。

例：上海汽车集团股份有限公司/东方市东方毛衣有限公司

(3) 行业或者经营特点

- 要求：根据商主体的主营业务和国民经济行业分类标准标明
- 例外：跨行业综合经营的商主体，其商号可以不含行业或者经营特点

b. 商号选用的其他限制

- (1) 一个商主体只能登记一个商号
- (2) 商号应当使用规范汉字。民族自治地方的商号可以同时使用相应的民族文字。
- (3) 商主体分支机构名称应当冠以其所从属商主体的商号，并缀以“分公司”、“分店”、“分厂”等字词。 eg 中国联合网络通信有限公司上海市松江区分公司
- (4) 控股企业可以在其商号的组织形式之前使用“集团”或者（集团）字样 eg 苏苏百货集团有限公司
- (5) 商号不得有损害公共利益、违背公序良俗等情形
- (6) 禁止商号混淆

F. 商人/商事主体的概念、特征、分类

1. 概念

商事主体：是指依据商事法律、法规确认或赋予商事主体资格，具有商事权利能力和商事行为能力，能够以自己的名义独立从事商事行为并以此为经常性职业的组织或个人。

2. 特征

(1) 法定性：

- ① 商主体必须是商法上规定的人，是商法确认或赋予的主体资格，具有商事能力。法定体现方式：类型、设立条件、设立程序。
- ② 以商事登记为原则，即商事主体资格经商事登记而取得。不承认事实商事主体资格。

(2) 法律主体性：

- ① 依法具有商事能力，承担商事权利与义务。
- ② 以自己名义独立从事商事行为

(3) 营业性：以从事营利活动作为其经常性职业。

3. 分类——依据商事主体的组织形式【我国通说】

要素：成员（成员自然人还是法人）、财产、责任、人格（是否有独立人格）

1. 商个人（商自然人）：以自然人为主体从事商事经营活动的商事主体。

个体工商户、农村家庭承包经营户、个人独资企业、个人摊贩

《民法典》将个人独资企业归类到非法人组织，而非自然人

2. 商法人（营利法人）：依法成立，拥有独立财产，能够以自己的名义独立从事商事活动、独立承担民事责任的营利性组织。

3. 商合伙：两个或两个以上的主体（自然人或法人）按照合伙协议，共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，但不具备法人资格的商事组织。

G. 商个人的概念与种类

1. 概念

以自然人为主体从事商事经营活动的商事主体。

2. 种类

个体工商户、农村家庭承包经营户、个人独资企业、个人摊贩

H. 商中间人和商辅助人的概念、区别

商中间人是从事间接商行为或中介商行为的商人。

商辅助人指基于委任或者雇佣关系而从属于商主体以辅助其营业的人。

区别：

- (1) 法律地位：商中间人仍具有**独立的商主体**资格；商辅助人依附于商人存在。
- (2) 活动目的：与商事辅助人相比，商中间人属于对商主体的外部辅助——商中间人为他人提供交易服务并获取报酬；商辅助人是为所属商人的营业服务。
- (3) 责任承担：商中间人通常独立承担法律责任；商辅助人的行为后果一般由商人承担。

I. 商事代理概念-非显明代理+商事行纪定义+商事居间定义

- 1. 商事代理：固定或持续地接受委托，**以被代理人名义**在营业活动中实施商行为，其法律后果直接归属于被代理人的制度（非显明代理）
- 2. 商事行纪：行纪人**以自己的名义**为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的相关商行为。行纪行为的法律效果先归于行纪人，然后再转归于委托人。
- 3. 商事居间：居间商向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的商行为（提供缔约的机会，不介入缔约）

J. 个人独资企业

1. 概念

依法在中国境内设立，由一个**自然人**投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。

2. 特征

- (1) 单一投资主体：由**一个自然人**单独投资设立
- (2) **不具有法人地位**：不享有独立的法人资格，民事权利需要法律特别规定才能享有，如财产权
- (3) 投资人承担无限补充责任：个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿

3. 【比较】个人独资企业 vs 个体工商户、一人公司

(1) 个人独资企业 vs 一人公司

	个人独资企业	一人公司
投资主体	自然人	自然人、法人
财产结构	财产归投资人所有	财产归于公司，与投资人无关，公司享有完整的法人财产权

法律责任	补充性的无限责任	有限责任
法律地位	非法人组织	法人组织
税收待遇	投资人个人所得税	股东双重征税 (先对企业征收企业所得税, 后对股东分配的利润征收个人所得税)

(2) 个人独资企业 vs 个体工商户

	个人独资企业	个体工商户
投资主体	自然人	自然人
财产结构	资产分割程度个人独资企业更高, 有补充性, 个体工商户没有	
法律责任	补充性的无限责任 (企业无法承担时, 由投资人承担)	无限责任
设立条件	设立要求有投资人申报的出资	设立不需要有出资
法律地位	非法人组织	非法人组织
组织结构	个人独资企业在组织性上更强, 权利更大, 对应义务更多	

K. 商事主体设立的立法主义

- 核准设立主义** (许可设立主义, 行政机关特权): 除了具备法定条件外, 还需要经过政府主管部门的核准 (审批), 否则不得成立
 - 1673 年法国《陆上商事条例》首创
 - 弊端: 设立条件的不透明、设立程序繁琐、权力寻租
- 单纯准则设立主义**: 法律预先设定公司设立的条件, 公司的设立只要符合这些条件, 即可取得法人资格, 无须经行政机关核准 (审批), 但须登记
 - 1811 年《纽约州普通公司法》首创
- 严格准则设立主义**: 法律进一步严格规定公司设立的条件并加重设立人的责任, 同时规定公司设立必须经过登记机关登记才能取得独立主体资格。
 - 既无特许主义与核准主义之繁琐, 又避免了自由主义与单纯准则主义疏于监管而引发滥设公司和利用公司外观欺诈等弊端。

L. 商合伙和商法人的区别

- 法律人格不同: 商法人具有独立法人资格; 商合伙一般不具有法人资格。
- 责任承担不同: 商法人原则上承担有限责任; 商合伙中的普通合伙人承担无限责任。
- 财产归属不同: 商法人财产独立于成员财产; 商合伙财产具有共同共有性质。
- 组织结构不同: 商法人具有较完整治理结构; 商合伙以合伙人共同管理为中心。

M. 普通合伙企业、特殊的普通合伙企业、有限合伙企业的定义

1. 普通合伙企业 (GP)

- 定义: 所有合伙人对合伙企业债务**承担无限连带责任**的企业组织形式, 合伙人共同投资、共同经营、共享利润、共担风险的人合性组织。采一人一票 (人头多数决)。
- 责任承担形式: 所有合伙人承担无限连带责任

2. 特殊的普通合伙企业 (LLP) / 有限责任合伙企业

- 定义：普通合伙的一种特殊责任形式。特定情况下，**部分合伙人对合伙企业债务承担有限责任**，适用于**以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务**，并承担相应法律责任的专业服务机构。
- 责任承担形式：一个或数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应承担无限责任或无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。非因故意或重大过失造成的债务及合伙企业其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

3. 有限合伙企业 (LP)

- 定义：由普通合伙人和有限合伙人组成。**普通合伙人承担无限连带责任；有限合伙人以其认缴的出资额为限承担责任。**
- 有限合伙人的权利与职责：①有限合伙人不得以劳务出资；不得执行合伙事务、不得对外代表有限合伙企业。②有限合伙人的特殊权利（不视为执行合伙事务）：参与决定普通合伙人入伙退伙、提建议、选择审计会计事务所、获取经审计的财务报告、查阅账簿、直接诉讼/代表诉讼、为企业提供担保。

N. 普通合伙企业、有限合伙企业的出资

1. 普通合伙企业出资：合伙人可以以货币、实物、知识产权、土地使用权、其他财产权利或劳务出资。
2. 有限合伙企业出资：合伙人可以以货币、实物、知识产权、土地使用权、其他财产权利或劳务出资。

O. 普通合伙企业利润分配与亏损分担规则

《合伙企业法》合伙企业的利润分配、亏损分担，按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。

合伙协议**不得**约定将**全部利润分配给部分合伙人**或者由**部分合伙人承担全部亏损**。

- 合伙企业的利润分配、亏损承担判断规则（上一级未约定 or 约定不明到下一级）：

step 1 合伙协议约定

step 2 合伙人协商决定

step 3 合伙按实缴出资比例分配、分担

step 4 平均分配、分担

- 合伙协议**不得**约定将**全部利润分配给部分合伙人**或者由**部分合伙人承担全部亏损**

ps: 强制性规范，合伙协议不得约定排除

P. 特殊的普通合伙企业的特征

1. **主体特征**：以专门知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构
2. **责任承担**：
 - ① 针对外部关系区分法律责任：一个或数个合伙人**执业活动中因故意或者重大过失造成**合伙企业债务的，应承担**无限责任或无限连带责任**；其他合伙人以其在**合伙企业中的财产份额**

为**限**承担责任。非因故意或重大过失造成的债务及合伙企业其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

② 针对内部关系承担赔偿责任：合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当**按照合伙协议约定给合伙企业造成的损失承担赔偿责任**。

3. **企业名称**：特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样

4. **针对客户和第三人的保护补充制度**：特殊的普通合伙企业应当**简历执业风险基金、办理职业保险**。| 执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务；执业风险基金应当**单独立户管理**。

Q. 表见普通合伙

概念：有限合伙人虽不具有普通合伙人身份，但其行为足以使善意第三人相信其为普通合伙人的，应当**对相关债务承担与普通合伙人相同的责任**。

R. 除名退伙

《合伙企业法》第 49 条 **【除名退伙】** 合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：（一）未履行出资义务；（二）因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；（三）执行合伙事务时有不正当行为；（四）发生合伙协议约定的事由。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉。

- 情形：（1）未履行出资义务；（2）故意或重大过失给合伙企业造成损失；（3）执行合伙事务时有不正当行为；（4）合伙协议约定的事由
- 条件：①其他合伙人**一致同意**；②**书面通知**除名决议（接到除名通知日除名生效）
- 异议：被除名人有异议的，接到除名通知日起**30 日内起诉**

S. 合伙企业与第三人的关系

1. 保护善意第三人：合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。

2. 对外债务清偿和合伙人无限连带责任：合伙企业以其全部财产对外清偿债务，合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。

T. 商行为的概念

1. 我国通说：商业行为是**法律规定的营利行为**以及**商主体从事的其他营业性行为**

2. 其他学说

（1）**客观主义**：在**法国商法**上，商行为是**商法规定的各种经营行为**。即使不是商人，但若其**行为符合商法典规定的商行为**，也应接受商法的调整。（行为的内容与形式）

（2）**主观主义**：在**德国商法**上，商行为是**商人从事其商事经营的全部行为**。只有**商人方可实施商行为**，商人身份通常是商行为的前提。（主体身份）

（3）**折中主义**：在**日本商法**上，商行为既包括**任何主体从事的营利性行为**（绝对商行为），也包括**商主体从事的任何经营行为**。

U. 商行为的特性

1. 商行为具有**营利性**
2. 商行为的**意思表示**采取**表示主义**（外观主义）
3. 商行为一般是商人所从事的行为：从事**商行为的主体应具有相应的商事行为能力**
4. 商行为一般是**营业性行为**：具有反复性、不间断性、计划性
5. 商行为一般是**体现商事交易特点**的行为：技术性、注重效率与外观主义

V. 基本商行为与附属商行为

根据商行为在**主体经营活动中的地位**和作用不同：

（1）基本商行为：商主体的**主要经营行为**（**直接从事经营性营业行为**的商行为），**比如买卖商行为、服务交易行为等**。商主体的绝对商行为和相对商行为可以统称为基本商行为。

（2）附属商行为：本身**不能直接达到商人所要达到的营业目的**，但**对基本商行为起辅助作用**的商行为，**比如货物运输、仓储保管、广告行为等**。附属商行为的意义是将某种原本属于民事的行为视为商行为，从而**扩大商法的调整范围**。

商人以下几种行为不得推定为附属商行为：①有关婚姻家庭方面的行为；②有关知识产权方面的行为；③工伤事故；④有关税赋或社会保障方面的行为

W. 商人对要约的沉默

商人对要约的沉默视为要约，不履行义务视为负担违约责任 or 损害赔偿责任。

适用情形之一：

- ① 商人的经营活动是为他人处理事务。
- ② 商人与要约人存在一种业务上的联系或交易关系。
- ③ 要约人所提要约内容涉及商人所经营的业务。

适用情形之二：

- ① 商人事先已经自愿、主动地向某个特定的人提出了为该人处理事务。
- ② 该人提出的要约，在商人主动提出的为该人处理的事务范围之内。

X. 动产浮动抵押的概念

企业、个体工商户或者农业生产经营者以现有及将有的生产设备、原材料、半成品、产品等动产设定的抵押。在抵押期间，抵押财产处于不断变动状态。当法定实现事由发生时，浮动财产范围固定，抵押权开始具体化。

Y. 交互计算（一般商行为种类之一）

1. 概念

交互计算：双方当事人有义务将**相互交付所生之债权及债务金额计入账户**，且在**账户决算前将该等金额视为不可请求支付亦不可处分之合同**。

实质是**以交付差额的结算方式支付**的，特殊**债务约定抵消制度**。

我国《民法典》中未规定交互计算，但实践中的**证券账户结算、票据账户结算**等充分体现了交互计算的法理。

2. 制度价值

- (1) **简化结算手续**，避免逐笔结算，**减少资金特别是现金流通的风险**。
- (2) 忽略既往债权债务的个性，双方只认可结算差额，促进**商事交易的高效、便捷**。
- (3) 双方都可以通过**自己债务的解除，而实现自己债权的清偿**，具有一定的**担保功能**，且可节省相关的手续费用。

3. 构成要件

- (1) 业务往来
 - ① 交互计算的参与人，**至少一方为商人**。
 - ② 双方存在**业务上的持续、多次的交易活动**。
- (2) 交互计算的约定
 - ① **债权债务及利息一并计入账目**，形成一个完整的账目。
 - ② 计算的**期间约定**（定期抑或定额）
 - ③ 对**余额结果的认可**

Z. 商事账簿的概念

1. 商事账簿：商事主体的会计人员以会计凭证为依据，按照一定程序和方法制作的，具有固定格式而又相互联结的账页所组成的，用以连续、系统、全面记载商事主体各项经营活动的簿册。包括日记账、分类账簿、辅助账簿
2. 会计凭证：记录商事主体营业活动及收支情况的凭证和证明。包括原始凭证、记账凭证。
3. 财务会计报告：也称财务报告，是反映商事主体某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的书面文件。包括会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表、附属明细）等

【公司法】

A. 公司的法定类型

1. ★依公司资本筹集、转让限制程度：公众公司与封闭公司

- (1) 封闭公司：只能向特定人发行股份、股东人数有限、股份转让受限制
- (2) 公众公司：可以向不特定公众发行股份（在证券市场上交易）、股份可以自由转让

2. 依股东对公司债务承担责任的形式不同为标准所作的分类（大陆法系）

- (1) 无限公司：**全体股东无限责任**
- (2) 两合公司：一人以上无限责任股东，负责经营公司；一人以上有限责任股东，不负责经营公司
- (3) 股份公司：股东有限责任，开放性特点，可以**公开发行股票+自由转让股份**
- (4) 股份两合公司：**无限责任股东和有限责任股东**组成，兼具无限公司和股份公司的特点
- (5) 有限公司：**股东有限责任**，封闭性较强，禁止向公众募集股本，股权转让受一定限制

B. 人合公司和资合公司

1. 人合公司：信用基础在于合伙人的个人信誉与偿付能力。此类企业（如普通合伙）的合伙人通常承担无限连带责任，这意味着债权人的信任延伸至每位合伙人背后的个人财产。| 表决机制强调人格平等，多为一人一票。
2. 资合公司：信用基础是公司的资本总额与独立财产。此类企业（如股份有限公司）的股东仅以其出资额为限承担有限责任。债权人的信任主要来自于公司的资产规模与财务状况，而非股东的个人信用。| 表决机制与出资额挂钩，为一股一票（资本多数决）。

C. 公司设立的立法主义

演进历程：自由主义——特许主义——核准主义——准则主义；

目前我国：准则主义为主 + 特定行业下的核准主义

- ① **自由主义**：指设立企业完全自由，无需经过政府批准或符合特定标准。
- ② **特许主义**：指设立企业必须获得国家元首或立法机关颁发的特别许可状。
- ③ **核准主义**：指设立企业除符合法律规定的条件外，还需经过政府行政机关的审核批准。
- ④ **准则主义**：指只要设立行为符合法律规定的全部要件，即可登记成立，无需政府事先批准。

D. 公司资本形成制度的差异（法定资本制、授权资本制和我国资本制度的规定）★【简答 or 论述】

1. 法定资本制度（大陆法系）：公司设立时，必须在章程中明确公司资本总额（注册资本），**一次性发行全部资本**，发起人或认股人必须全部认足或缴足，由**股东会决议发行**，**股东会享有资本发行的决定权**。
2. 授权资本制（英美法系）：公司设立时，在公司章程载明公司资本总额，但**分次发行全部资本**，发起人或认股人只需认足部分，**股东会决议或章程可以授权董事会根据公司经营需要发行资本**。
3. 二者差异：（1）在**发行方式**上不同：授权资本制采用分次发行的方式；而法定资本制采用一次发行的方式。（2）**资本发行决策权的分配不同（核心差异）**：授权资本制下在公司章程或股东会的授权之后，由董事会享有发行决策权；而法定资本制由股东会享有。
4. 我国的资本形成制度：公司资本制度经历了从“严格法定资本制”（成立时必须一次缴足全部资本）到“法定分期缴纳制”（允许股东按章程约定分期缴付出资），再到“章程自治制”（认缴资本制，股东自行约定出资期限与金额）的演变，核心是平衡“营利效率”与“交易安全”。

E. 股东利润分配

1. 条件

- （1）实体条件：公司存在可分配的利润
- （2）程序条件：

董事会制定利润分配方案，并提交**股东会审议**，需股东会表决通过：①**有限公司**股东会会议由**股东按照出资比例行使表决权**（公司章程另有规定除外），利润分配的决议，应当经**代表过半数表决权的股东**通过，公司章程有更高要求的，遵守公司章程的规定。②**股份公司**

股东出席股东会会议，**所持每一股份有一表决权**，类别股股东除外，股东会作出利润分配的决议，应当经**出席会议的股东所持表决权过半数**通过，公司章程有更高要求的，亦应遵守公司章程的规定。

2. 比例

有限公司分红比例原则上按**股东实缴的出资比例**进行分配（全体股东另有约定除外）；
股份公司按照**股东所持有的股份比例**分配利润（公司章程另有约定除外）

3. 执行

董事会在股东会作出决议**6个月**内执行分红

F. 股东知情权：哪些材料只能查阅，哪些材料能复制、查阅 (我国有限公司和股份公司的规定)

股东知情权赋予股东查阅和复制的权利：

- 能查阅且复制**：**股东会**查阅、复制的是**记录**，**不是决议**；**董事会和监事会**能查阅**决议**；财务会计报告三类（**资产负债表、利润表/损益表、现金流量表**）既可以查阅又可以复制
- 对另外的文件：**会计账簿、会计凭证**（**发票、合同等**）
 - **只能查阅，不一定能复制**（公司法没说）
 - 会计凭证**原始凭证**，新公司法规定**能够查阅**。
- 查阅条件：查阅时，必须**书面请求**并**说明目的**
- 股份公司**有查阅限制：仅**连续 180 日以上单独或合计持有公司 3% 以上股份**的股份公司股东方可查阅，但公司章程对持股比例有较低规定的从其规定
- 公司驳回查阅请求情形**：（1）股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外；（2）股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿，可能损害公司合法利益的；（3）股东在向公司提出查阅请求之日前的三年内，曾通过查阅公司会计账簿，向他人通报有关信息损害公司合法利益的；
- 不得通过**公司章程、股东协议等方式实质性剥夺股东的查阅和复制权

G. 股东会会议

1. 股东会会议召集、主持主体、通知时间

（1）股东会会议召集有顺位：**董事会**——（若不能 or 不履行职务）→**监事会**召集（若不能 or 不履行职务）→**股东**自行召集。

即，如果**董事会**能召集，**监事会**来则违法。

（2）主持：**董事长**——（若不能 or 不履行职务）→**副董事长**——（若不能 or 不履行职务）→**过半数的董事共同推举一名董事**主持

（3）通知：① 时间：**有限公司**应当在召开前**15 日**，公司章程另有规定或全体股东另有约定的除外（通知期的制度目的是保障信息对称——让每个参会股东充分了解会议目的和决议事项，才能作出有效表决。如果章程约定的时间过短（比如会议当天才通知），实质上剥夺了股东的知情权和准备时间，可能构成对股东基本权利的伤害。）；② **股份公司**应当将**会议召开的时间、地点和审议的事项**于会议召开**20 日**前通知股东，**临时股东会会议**也应当提

前 15 日通知。③ 公开发行股份的公司以公告的方式作出通知，时间上也是有限公司提前 15 日，股份公司提前 20 日

2. 股东会会议的表决和决议的通过

(1) 表决

【普通表决】过半数

① 有限公司股东会会议由**股东按照出资比例行使表决权**（公司章程另有规定除外），利润分配的决议，应当经**代表过半数表决权的股东**通过，公司章程有更高要求的，遵守公司章程的规定。

② 股份公司股东出席股东会会议，**所持每一股份有一表决权**，类别股股东除外，股东会作出利润分配的决议，应当经**出席会议的股东所持表决权过半数**通过，公司章程有更高要求的，亦应遵守公司章程的规定。

【特别表决】

2/3 以上表决权通过：股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议

全体股东一致同意：不按出资比例分配利润的决议、不设监事会的决议等

(2) 决议不成立情形

- ① **未召开**股东会、董事会会议作出决议；
- ② 股东会、董事会会议**未对决议事项进行表决**；
- ③ （参会人数）**出席会议的人数或者所持表决权数**未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数；
- ④ （表决数）**同意决议事项的人数或者所持表决权数**未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。

H. 法人格独立与股东有限责任★【简答 or 论述】

1. 法人格独立：公司具备民事权利能力和行为能力，依法享有民事权利，承担民事义务与责任。具体表现在：**独立的财产、独立的组织结构、独立的法律责任**
2. 股东有限责任：有限责任公司的股东以其**认缴的出资额**为限；股份有限公司以其**认购的股份**为限
3. **二者关系**——法人财产权与股东出资之间存在关系：股东出资的财产物权发生变动，公司享有财产权，股东获得股权（资产隔离）。具体而言：① 企业债权人对企业财产具有优先权，投资者个人债权人不能直接对企业资产主张权利；② 投资者个人债权人就投资者个人资产具有优先权，投资者只在其出资额度内对企业债务承担责任

I. 公司人格否认主要类型（股东有限责任的例外）

一是**只有在股东实施了滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为**，且该行为**严重损害了公司债权人利益**的情况下，才能适用。

二是**只有实施了滥用法人独立地位和股东有限责任行为的股东**才对公司债务承担连带清偿责任，而其他股东不应承担此责任。

三是公司人格否认不是全面、彻底、永久地否定公司的法人资格，而只是在具体案件中依据特定的法律事实、法律关系，突破股东对公司债务不承担责任的一般规则，例外地判令其承担连带责任。人民法院在个案中否认公司人格的判决的既判力仅仅约束该诉讼的各方当事人，不当然适用于涉及该公司的其他诉讼，不影响公司独立法人资格的存续。

1. **纵向人格否认（股东对公司）**：股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益时，法院否认公司人格，判令股东对公司债务承担连带责任。

2. **横向人格否认（企业集团的兄弟姐妹公司之间）**：股东利用其控制的两个以上公司（关联公司、兄弟姐妹公司）实施滥用行为，使各关联公司财产边界不清、财务混同、利益相互输送，丧失法人人格独立性，严重损害债权人利益时，法院否认各关联公司的独立人格，判令各关联公司对任一公司的债务承担连带责任。

3. **逆向人格否认（公司对股东）**：股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，向公司不当转移风险和利益，严重损害股东债权人利益时，法院否认公司人格，判令公司对股东债务承担连带责任。

J. 一人公司的特征和风险防范

1. 特征

- (1) 投资主体：既有自然人又有法人
- (2) 财产结构：财产归于公司，与投资人无关，公司享有完整的法人财产权
- (3) 法律责任：有限责任
- (4) 法律地位：法人组织
- (5) 税收待遇：股东双重征税——先对企业征收企业所得税，后对股东分配的利润征收个人所得税

2. 风险防范

防范财产混同而导致公司人格被否认，进而对公司债务承担连带责任：

一人公司举证责任导致，股东必须证明公司财产独立于股东自己的财产，否则就应当对公司债务承担连带责任。

而具体证明方式上，（1）如果股东证明公司在相关会计年度终了时已经编制了复合法定要求的年度财务会计报告的，视为完成个人财产独立于一人公司的举证。（2）如果股东不能提供前述的财会报告，但是提供了完整、连续的公司财务账簿并申请专项审计的，亦视为完成举证。

K. 董监高勤勉、忠实义务

1. 勤勉义务：董事、监事、高级管理人员执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
2. 忠实义务：董事、监事、高级管理人员应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

L. 法定代表人对外担保程序（基本规则、违反规则）及其对效力（越权担保效力）的影响

1. 公司向其他企业投资或为他人提供担保，是**公司章程规定**，由**董事会或者股东会决议**——无论如何**不在法定代表人身上**，即如果**法定代表人不通过董事会和股东会决议是没有法定代表权限的**。

细节：（1）【非关联担保】向其他企业投资或为他人提供担保——董事会 or 股东会决议（2）【关联担保】为公司股东或实际控制人担保——**必须股东会决议**，且**关联股东回避（实际控制人支配的股东）**，由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过

2. ★★越权担保效力——考虑是否构成表见代表：

核心——相对人存在**合理审查义务**：①审查客体：法定代表人的授权文件（决议、章程为主）；②审查标准为合理审查：需根据公司章程约定，对决议主体、内容进行审查，审查决议程序是否符合形式要求，但不审查决议、章程的真实性

分析过程：

（1）相对人签订担保协议时需要审查有无相关决议。若审查了决议，达到了合理审查标准，即决议为假，亦构成表见代表，对公司发生效力；

（2）若完全未审查决议，就未尽到合理审查义务，构成狭义物权。若公司不追认，对外担保的协议对公司不发生效力，但公司可能承担缔约过失责任。

M. 我国公司治理结构的模式

我国公司治理模式本质上属于以**股东会、董事会、经理层和监督机构**为核心的现代公司治理结构，即典型的“三会一层”模式。股东会作为公司的最高权力机构决定公司的重大事项，董事会负责经营决策并形成公司的独立意志，经理层负责具体经营管理，监事会（或者新《公司法》下逐步由审计委员会替代）承担监督职能，从而形成“决策—执行—监督”相互分离又相互制衡的治理体系。该模式强调公司作为独立法人具有独立财产、独立意志和独立责任，公司意志并非任何单个股东意志的简单相加，而是通过法定组织机构依照法律和章程程序形成；同时坚持资本多数决原则，以股东出资和股权为治理基础，在保障经营效率的同时，通过监督机制、防范董事和高级管理人员滥用权力等制度维护公司及股东利益，实现公司自治与权力制衡的统一。

【证券法】

A. 有价证券分类——资本证券

1. **财物证券**：又称商品证券，有权领取特定物品的凭证。如**仓单、提单**。
2. **货币证券**：替代货币进行支付、结算的证券。如**票据**。
3. ★**资本证券**：表明一定的投资权利、有权获取资本性收益的证券。如**股票、债券**。

B. 证券发行概念、证券交易概念、我国多层次资本市场架构、场内交易

1. 证券发行概念：企业、政府等**发行人**为了**募集资金**或实现其他目的，按照一定的条件和程序**创设**有价证券并向**投资者出售**的行为。
2. 证券交易概念：证券投资人相互之间买卖证券的活动。
3. 我国多层次资本市场架构
4. ★**场内交易**：指非上市交易，即在**证券交易所以外**的场所进行的证券交易。

C. 证券法三公原则

三公原则：证券的发行、交易活动，必须遵循公开、公平、公正的原则

- (1) 公开原则：是指发行人、收购人应依法向社会公众披露有关证券发行、证券交易的信息。
- (2) 公平原则：证券市场参与者法律地位平等、机会均等、待遇公平。
- (3) 公正原则：证券市场规则公正，监管和司法公正，不偏袒任何一方。

D. 证券公开发行与不公开发行的概念、差异

1. 公开发行：向**不特定对象发行证券**或者向**众多特定的对象**发行证券
2. 不公开发行：向**少数特定对象**发行证券
3. 【对比】★

	公开发行	不公开发行
发行对象	不特定对象 （公众）；或 众多特定对象 （累计超过 200个 购买人，依法实施员工持股计划的不计算在内）	特定对象 ，人数上 单次发行对象不超过35人
发行方式	发行 方式公开 ，可通过广告、路演等公开方式进行推介	发行 方式非公开 ， 严禁 采用广告、 公开劝诱 或 变相公开 方式进行推介，仅能通过私下协商、定向配售进行
发行价格	没有底价限制	不低于 二级市场上 市价的80%
审核与注册要求	监管 严格 ，必须符合法定条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门注册。	监管相对 宽松 ，通常无需证监会注册或核准，不涉及公开审核。
信息披露要求	向公众及监管机构 充分披露 招股书、财务报告等	豁免 公开信息披露

E. 三大违法行为（证券虚假陈述、内幕交易、操纵市场）的含

义

1. 虚假陈述：信息披露义务人违反法律、行政法规、监管部门制定的规章和规范性文件关于信息披露的规定，在披露的信息中存在**虚假记载**、**误导性陈述**或者**重大遗漏**的，人民法院应当认定为虚假陈述。

2. 内幕交易：禁止证券交易内幕信息的**知情人**和**非法获取内幕信息的人**利用内幕信息从事证券交易活动。

3. 操纵市场：通过不正当的方式**人为**操控（抬高、降低、固定）本应由市场自行形成的**证券交易价格或证券交易量**。

4. 【区别】虚假陈述和操纵市场

(1) 主体：虚假陈述主体存在信息披露义务，操纵市场主体无要求

(2) 行为：操纵市场要存在不正当的行为，如连续交易操纵、约定交易操纵、洗售操纵、蛊惑交易、抢帽子交易等，强调对最后交易价格的影响；虚假陈述的行为主要是在披露行为中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【破产法】

A. 破产原因及其相关规则

1. 破产原因：认定债务人丧失债务清偿能力，当事人得以提出破产申请，法院据以启动破产程序的法律实施。

可以适用的情形为：企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的。

(1) 不能清偿到期债务+资产不足以清偿全部债务

主要适用于债务人主动申请破产的情况。

资不抵债的认定是形式审查，通过资产负债表或审计报告、资产评估报告等进行判定，可以被相反证据推翻。

(2) 不能清偿到期债务+明显缺乏清偿能力

债务人账面资产虽大于负债，但明显缺乏清偿能力的认定：①资金严重不足或资产不能变现等原因，无法清偿债务（**停止支付**）；②法定代表人下落不明且无其他人员负责管理财产，无法清偿债务；③经人民法院强制执行，无法清偿债务；④长期亏损且经营扭亏困难，无法清偿债务。

2. 可以申请破产的主体：债务人、债权人、企业法人中负有清算责任的、国务院金融监督管理机构、法院（只在执行转破产中可以）

B. 破产程序的管理人

1. 主持推进破产程序

管理人职责：①接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；②调查债务人财产状况，制作财产状况报告；③决定债务人的内部管理事务；④决定债务人的日常开支和其他必要开支；⑤在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；⑥管理和处分债务人的财产；⑦代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；⑧提议召开债权人会议；⑨人民法院认为管理人应当履行的其他职责。

2. 破产管理人、债权人会议、法院在破产中的角色

破产程序中：法院起主导作用，破产管理人起执行作用，债权人会议起监督作用

破产管理人依照破产法履行职务，**向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督**。管理人应当列席债权人会议，向债权人会议报告职务执行情况，并回答询问。

此外，管理人辞去职务应当经人民法院许可；管理人的报酬也由人民法院确定，债权人会议对管理人报酬有异议的，可以向人民法院提出。